

1501560-34.2019.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
ADENILSON DE CAMARGO

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra ADENILSON DE CAMARGO, imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de posse ilegal de armas de fogo com numeração de série ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501560-34.2019.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1501560-34.2019.8.26.0616
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
ADENILSON DE CAMARGO

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra ADENILSON DE CAMARGO, imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de posse ilegal de armas de fogo com numeração de série suprimida em 1º de julho de 2019.

De acordo com a denúncia, (I) no dia 1º de julho de 2019, por volta das 16h30min, na Rua Rosa, altura do nº 44, Bairro Jardim Odete, nesta cidade e comarca,

ADENILSON DE CAMARGO, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 311 (trezentos e onze) invólucros contendo cocaína e 1 "tijolo" de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha; (II) nas circunstâncias acima delineadas, ADENILSON DE CAMARGO possuía arma de fogo com numeração de série suprimida, consistente em uma espingarda, calibre 12, com 17 munições, em desacordo com determinação legal e regulamentar; e, (III) nas circunstâncias acima delineadas, ADENILSON DE CAMARGO possuía arma de fogo, Pistola Taurus, com numeração de série suprimida, com 8 munições, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a peça acusatória que policiais militares, após receberem informação acerca de eventual exercício de tráfico no local dos fatos (especificamente em uma residência), bem como de posse ilegal de arma de fogo, efetuaram diligências a fim de aferir a veracidade do relato, ocasião em que, ao chegarem à localidade alhures, avistaram o denunciado, que segurava uma sacola em frente à porta da casa. O denunciado, assim que notou a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, não sem antes dispensar a sacola que trazia em mãos. Todavia, sem êxito, vez que capturado pelos policiais. Os agentes estatais encontraram no interior da sacola dispensada pelo denunciado as drogas acima descritas. Atrás da porta da casa, os policiais encontraram, ainda, as armas de fogo supramencionadas, com suas respectivas munições, sendo que ambas estavam com a numeração suprimida.

A denúncia foi recebida em 4 de julho de 2019 (págs. 60/61), o réu foi regularmente citado em 11 de julho de 2019 (pág. 136) e apresentou resposta à acusação (págs. 164/182).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, o réu foi interrogado e as partes apresentaram alegações finais..

Proferiu-se sentença em 3 de dezembro de 2019, condenando ADENILSON DE CAMARGO a cumprir pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 594 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e ao artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03 (págs. 227/232).

A despeito da interposição de recurso de apelação, a sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (págs. 321/333), formando-se coisa julgada (pág. 340).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus para anular as provas colhidas mediante ingresso desautorizado no domicílio e as delas derivadas (págs. 429/441).

Consequentemente, o Ministério Público e a Defesa apresentaram novos memoriais (págs. 446/451 e 456/461).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A testemunha HUGO RODRIGO GOMES FANTINEL, policial militar, em juízo relatou que se deslocaram ao local para averiguar uma denúncia que se referia a uma casa que tinha drogas e armas; que, ao avistar a viatura, o réu correu para o quintal e jogou a sacola no chão; que foi verificado que na sacola tinham drogas variadas; que, ao entrar na residência, realizaram a abordagem do acusado; que com ele nada de ilícito foi encontrado, mas atrás da porta da sala foi encontrada uma espingarda calibre doze muniçada com 7 cartuchos, além de mais 10 munições sobressalentes; que havia também um revólver calibre 38 muniçado com 2 cartuchos, além de mais 6 munições sobressalentes; que, quanto às drogas, ao que se recorda, havia 234

trouxinhas de cocaína, 70 eppendorfs de cocaína, uma porção de cocaína separada tipo à granel e um tijolo de maconha, tudo dentro de uma sacola; que, em cima da mesa, foram localizadas 2 balanças de precisão e um caderno com anotações; que o acusado confessou a traficância; que, quanto à residência, esta era de propriedade do acusado, o qual confessou usar a casa para esta finalidade e morar em outro local; que o acusado também confessou quanto às armas; que não conhecia o acusado.

Por sua vez, a testemunha WENADY ALVES DA SILVA, também policial militar, confirmou o depoimento prestado por seu colega, acrescentando que o acusado alegou que as armas eram apenas para a sua proteção.

Enfim, ao ser interrogado, o réu ADENILSON DE CAMARGO negou a prática dos delitos, afirmando que estava em um quartinho no quintal mexendo em ferramentas, quando a polícia chegou dizendo que havia droga ali. Nada foi encontrado. Na residência da frente, no mesmo quintal, foi informado que a casa estava alugada e o inquilino estaria trabalhando. Que os policiais entraram na residência e encontraram as drogas e as armas. Que nada seria seu. Salienta que apesar de estar com seu advogado, confessou na fase policial porque ficou com medo dos policiais. Que não sabe o nome completo do inquilino a quem alugou a casa, apenas que se chama Michel.

Passo a valorar a prova.

Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração de série suprimida, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição, o que equivale ao não exercício da pretensão acusatória e, conseqüentemente, inviabiliza o exercício do poder punitivo, impondo-se, portanto, a absolvição pleiteada. Ainda que assim não fosse, devido à anulação das provas colhidas mediante ingresso desautorizado no domicílio do acusado e as delas derivadas (págs. 429/441), não restam provas de fontes independentes quanto à materialidade e autoria delitivas, o que resulta igualmente na absolvição do acusado.

No que diz respeito à imputação de tráfico ilícito de drogas, a prova produzida evidenciou a materialidade e autoria delitivas, impondo-se a condenação.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado às páginas 7/8, pelo laudo de constatação provisório juntado às páginas 23/27 e pelo laudo de constatação definitivo juntado às páginas 211/213.

A autoria delitiva, por sua vez, é certa, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Tanto a testemunha Hugo Rodrigo Gomes Fantinel quanto a testemunha Wenady Alves Da Silva declararam que se deslocaram ao local do fato para averiguar uma denúncia e, chegando no local, o acusado, ao avistar a viatura, correu para o quintal e jogou a sacola no chão, na qual se encontravam as drogas apreendidas.

A versão apresentada pelas testemunhas é uníssona e, portanto, suficiente para afastar quaisquer dúvidas acerca da imputação que é feita ao acusado. Não há qualquer circunstância que indique o interesse dos policiais em prejudicar o acusado. O depoimento de policiais obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não existindo suspeição ou inidoneidade com base somente em sua condição funcional.

Registro que a anulação das provas colhidas mediante ingresso desautorizado no domicílio do acusado e as delas derivadas (págs. 429/441) não alcança as provas que ora fundamentam a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, já que esta se baseia em fato imediatamente anterior ao ingresso na residência: quando da chegada dos policiais ao local do fato, o acusado encontrava-se em frente à residência, segurando a sacola com os entorpecentes, o que por si só já se adequa ao tipo penal

imputado.

Nesse cenário, o conjunto probatório produzido evidencia que o acusado trazia consigo entorpecentes em uma sacola quando foi surpreendido pelas testemunhas, razão pela qual deve ser condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao acusado, de sorte que fixo a pena-base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não incidem circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, verifico que incide a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, já que o acusado é primário, possui bons antecedentes (págs. 33/35) e a prova produzida não indicou que ele se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. O pedido ministerial de não aplicação do mencionado redutor é manifestamente improcedente, já que não se pode afastar a aplicação do aludido dispositivo legal somente com fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa (nesse sentido, cf. STJ, REsp 1.887.511/SP), o que não ocorreu no presente caso. Consequentemente, diminuo a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Estabeleço o regime prisional inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, já que o acusado é primário e a pena é inferior a 4 (quatro) anos.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias que autorizem fixação em maior valor.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: (I) prestação de pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, a instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções; (II) e limitação de fim de semana.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR ADENILSON DE CAMARGO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, por outro lado, ABSOLVÊ-LO quanto ao crime de posse ilegal de armas de fogo com numeração de série suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03), com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Haja vista a pena e o regime prisional impostos, os quais são incompatíveis com a prisão cautelar, revogo a prisão preventiva de ADENILSON DE CAMARGO. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

De mais a mais, caso não haja a interposição de recurso, tornem conclusos para declaração de extinção da pena privativa de liberdade, uma vez que o acusado permaneceu preso por lapso superior à pena ora aplicada.

Enfim, quanto aos bens apreendidos, proceda-se conforme determinado na decisão exarada às páginas 350/351.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 30 de setembro de 2022⁰.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA